



NOTARIS
IMRAN ZUBIR DAOED, SH

SK. MENTERI HUKUM dan HAM RI
Nomor : C-389.HT.03.01 - Th. 2005 Tgl. 5 Desember 2005

A K T E

NOMOR : 01.-
TANGGAL : 07 Oktober 2019.-

YAYASAN PESANTREN TABINA ACEH

PENGHADAP :

- 1.--Tn. Tgk. H. MUHAMMAD NUR, M.Si.-
- 2.--Ny. dr. NUR ASIAH FITRIA.-
- 3.--Tn. ZAMAN HURI.-

KANTOR

Jln. Panglatah No. 2 Telp/Fax. (0645) 6503189
Simpang Empat. Lhokseumawe - Aceh

YAYASAN PESANTREN TABINA ACEH

Nomor : 01.-

--Pada hari ini, Senin tanggal tujuh Oktober duaribu --
sembilanbelas (07-10-2019). -----

--Pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

--Menghadap dihadapan saya, **IMRAN ZUBIR DAOED, Sarjana-**
Hukum, Notaris di Kota Lhokseumawe, dengan Wilayah ----
Jabatan Propinsi Pemerintah Aceh, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut -
pada bagian akhir akte ini : -----

I. --Tuan **TEUNGKU HAJI MUHAMMAD NUR, Magister Sains, -**
lahir di Paloh Kaye Kunyet, pada tanggal 06 (enam)-
Juni 1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam), -
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Dusun III Ulee Buket, Desa Blang Panyang
Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, pemegang --
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1108160606760002.-

II. --Nyonya **Dokter NUR ASIAH FITRIA, lahir di Jakarta,**
pada tanggal 29 (duapuluh sembilan) Juni 1985 -----
(seribu sembilanratus delapan puluh lima), Dokter, -
Warga Negara Indonesia, Dusun III Ulee Buket, Desa-
Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota -----
Lhokseumawe, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) : 1108026906850001. -----

III.--Tuan **ZAMAN HURI, lahir di Paloh Kayee Kunyet, ---**
pada tanggal 19 (sembilanbelas) September 1996 ----
(seribu sembilanratus sembilan puluh enam), Pelajar/
Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Dusun Simpang Balek, Desa Paloh Kayee --



Kunyet, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 1108161909960001. -----

--Para penghadap telah saya, Notaris kenal, -----
berdasarkan surat identitas yang diserahkan kepada -----
saya, Notaris. -----

--Para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerang -----
kan terlebih dahulu : -----

I. --Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan --
mereka berupa uang tunai sejumlah **Rp.200.000.000,-** --
(dua ratus juta rupiah). -----

II. --Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan -----
sebagai kekayaan awal yayasan dengan ini mendirikan--
Yayasan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan--
Perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin --
dari pihak yang berwenang. Para Penghadap sepakat --
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ----
anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. --Yayasan ini bernama " **YAYASAN PESANTREN TABINA** ----
ACEH " untuk selanjutnya disebut **YAYASAN**, -----
berkedudukan di **Lhokseumawe**. -----

2. --Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
kantor perwakilan di dalam maupun diluar Wilayah -----
Negara Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan -----
dari pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

---Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial,--
Kemanusiaan dan Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

---Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ---
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1.---Bidang Sosial antara lain : -----

a.---Tempat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan -----
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ---
(NAPZA); -----

b.---Tempat Rehabilitasi Para Penderita HIV/AIDS; -----

c.---Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan -----
formal dari tingkat Kelompok Bermain dan Taman -----
Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, -----
pendidikan non formal seperti kursus-kursus -----
keterampilan dan Tempat Penitipan Anak. -----

d.---Mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim, ---
piatu, fakir dan miskin, orang-orang jompo, -----
anak-anak cacat mental dan Panti Wereda. -----

e.---Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit, -----
Klinik Kesehatan, Laboratorium dan Perpustakaan. ---

f.---Mengadakan penelitian ilmiah dibidang ilmu -----
pengetahuan dan study banding. -----

2.---Bidang Kemanusiaan antara lain : -----

a.---Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir -----
miskin dan gelandangan. -----

b.---Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. ---

c.---Memberikan bantuan kepada Pengungsi Akibat Perang

- d.--Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Singgah, ---
Rumah Yatim Piatu dan Rumah Duka; -----
- e.--Memberikan Perlindungan Konsumen; -----
- f.--Melestarikan lingkungan hidup. -----

- 3.--Bidang Keagamaan antara lain : -----
- a.--Mendirikan sarana ibadah ; -----
 - b.--Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah ;--
 - c.--Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan ---
sadaqah ; -----
 - d.--Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
 - e.--Melaksanakan Syiar keagamaan ; -----
 - f.--Study banding keagamaan ; -----
 - g.--Bimbingan dan Pelatihan Perjalanan Haji. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 4 -----

--Yayasan didirikan dengan jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

- 1.--Yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari -----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang --
tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta -----
rupiah). -----
- 2.--Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh -----
dari : -----
- a.--Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b.--Wakaf; -----
 - c.--Hibah; -----

d.---Hibah Wasiat; -----

e.---Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

3.---Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk -----

mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

---Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a.---Pembina; -----

b.---Pengurus; -----

c.---Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1.---Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----

kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus -----

atau pengawas. -----

2.---Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----

pembina. -----

3.---Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----

Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --

Ketua Pembina. -----

4.---Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina -----

hanyalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan --

dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat -----

anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang -----

tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

5.---Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----

tunjangan oleh Yayasan. -----

- 6.---Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga-
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan-
Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- 7.---Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

- 1.---Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- 2.---Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut; -----
a.---meninggal dunia; -----
b.---mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7; -
c.---tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan per ----
undang-undangan yang berlaku; -----
d.---diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
e.---dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
f.---dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3.---Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- 1.---Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Pembina. -----

2.---Kewenangan Pembina meliputi : -----

a.---keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

b.---pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -----

dan anggota Pengawas; -----

c.---penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----

Anggaran Dasar; -----

d.---pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----

tahunan Yayasan; dan -----

e.---penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----

pembubaran Yayasan; -----

f.---Pengesahan laporan tahunan; -----

g.---penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----

dibubarkan. -----

3.---Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -----

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----

ketua atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1.---Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam-----

1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) -----

bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12.-----

Pembina juga dapat mengadakan rapat setiap waktu -----

bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----

seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus-----

atau anggota Pengawas.-----

2.---Pengadilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----

secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat -----

tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal --
panggilan dan tanggal rapat. -----

3.--Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

4.--Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, --
atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain ----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5.--Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili
panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan dan -----
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----

6.--Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika--
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih
oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

7.--Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasar--
kan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1.--Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a.--Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --
jumlah anggota Pembina; -----

b.--Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c.--Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat--
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan-
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat; -----

d.--Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh ---
satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama; -

e.--Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina

2.--Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

3.--Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah suara yang sah. -----

4.--Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

5.--Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----

a.--setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya; -----

b.--pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada -
keberatan dari yang hadir; -----

c.---suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6.---Setiap rapat pembina diberi tata cara rapat yang ---
ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat

7.---penanda tangan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat
dibuat dengan akte Notaris. -----

8.---Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----
anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis -
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

9.---Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud ---
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----
Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1.---Pembina Wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun ----
buku Yayasan ditutup. -----

2.---Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
a.---Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan -

Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b.---pengesahan laporan tahunan yang diajukan -----

Pengurus; -----

c.---Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d.---pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --
tahunan Yayasan. -----

3.---Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan-
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan -----
tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1.---Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan ----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri-
dari : -----

a.---seorang Ketua; -----

b.---seorang Sekretaris; dan -----

c.---seorang Bendahara. -----

2.---Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua,
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ----
Ketua Umum. -----

3.---Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-
sebagai Sekretaris Umum. -----

4.---Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat --

sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

1.--Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan per -----
buatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -----
melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan -----
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara ber -----
dasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 -----
(lima) tahun terhitung semenjak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2.--Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat -----
diangkat kembali. -----

3.--Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----
apabila pengurus Yayasan : -----

a.--bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b.--melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh. -----

4.--Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

5.--Dalam hal semua pengurus kosong, maka dalam jangka-----
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi -----
nya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggara-
kan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk -----
sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

6.--Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina Paling lambat 30 ---
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7.--Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ---
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)-
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian ---
Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait. -----

8.--Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----
Pengawas atau Pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

--Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- 1.--Meninggal dunia; -----
- 2.--Mengundurkan diri; -----
- 3.--Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- 4.--Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;--
- 5.--Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- 1.--Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas -----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- 2.--Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan ----
Pembina. -----
- 3.--Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala

hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

4.--Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik --
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan--
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

5.--Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai--
berikut : -----

a.--meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan--
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); --

b.--mendirikan suatu usaha baru atau melakukan per --
nyataan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam --
maupun diluar Negeri; -----

c.--memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap

d.--membeli atau dengan cara lain mendapatkan/mem -----
peroleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e.--menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
Yayasan serta menggunakan/membebani kekayaan -----
Yayasan; -----

f.--mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan --
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja ----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat --
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6.--Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat --
(5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan--
dari Pembina. -----

---Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1.---mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang; -----

2.---membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-
lain; -----

3.---mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ----
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada-
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungan-
nya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1.---Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2.---Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---
dibuktikan pada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan-
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang lainnya ber -
sama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Yayasan. -----

3.---Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -
berlaku juga baginya. -----

4.---Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, -----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-

Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5.---Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -----

dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -----

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -----

Umum berlaku juga baginya. -----

6.---Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----

Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui rapat -----

Pembina. -----

7.---Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat -----

seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -----

surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1.---Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----

pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan -----

rapat Pengurus. -----

2.---Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan -----

Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melaku -----

kan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan -----

pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang -----

merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan -----

keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----

tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut ber-----

kekuatan hukum tetap. -----

3.---Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----

berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka -----

waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan -----

tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk -----

memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4.--Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus. -----

5.--Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah ----
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasar ----
kan keputusan rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1.--Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ber ----
tentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang-
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas
nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota ----
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2.--Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ber --
tentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka --
Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1.--Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila di-
pandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. ----

2.--Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus ---
yang berhak mewakili Pengurus. -----

3.--Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap-
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat-
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitun-
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4.---Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan ---
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

5.---Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan---
atau ditempat kegiatan Yayasan. -----

6.---Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam ---
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina

----- Pasal 22 -----

1.---Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2.---Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ber ---
halangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh ---
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -
Pengurus yang hadir. -----

3.---Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan ---
surat kuasa. -----

4.---Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan -
yang diangkat apabila : -----

a.---Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah-
Pengurus. -----

b.---Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
pemanggilan rapat Pengurus kedua. -----

c.---Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan-
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat. -----

d.---Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dupuluh ---

satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus -----
pertama. -----

e.---Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1.---Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat. -----

2.---Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) jumlah suara yang sah. -----

3.---Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

4.---Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan mengenai hal-hal lain dilakukan----
secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain --
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5.---Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6.---Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat ----
yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) ----
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh ----
rapat sebagai Sekretaris rapat. -----

7.---Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -----
dengan akte Notaris. -----

8.---Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ---

9.---Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----
Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1.---Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melaku-
kan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus ---
dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2.---Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota Pengawas. -----

3.---Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1.---Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-
hukum tetap. -----

2.--Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat --
diangkat kembali. -----

3.--Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.--

4.--Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menye --
enggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan --
untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5.--Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat -----
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6.--Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, --
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)-
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian --
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberi
tahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak --
Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait

7.--Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --
Pengurus atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

-----Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- 1.--Meninggal dunia; -----
- 2.--Mengundurkan diri; -----

3.---Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4.---Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;---

5.---Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1.---Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ----
kepentingan Yayasan. -----

2.---Ketua anggota Pengawas dan satu anggota Pengawas ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas, -----

3.---Pengawas berwenang : -----

a.---memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang--
dipergunakan Yayasan; -----

b.---memeriksa dokumen; -----

c.---memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ----
uang kas; atau -----

d.---mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan--
oleh Pengurus; -----

e.---memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4.---Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara -----

1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus--
tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

5.---Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ----
alasannya. -----

6.---Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -

tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas di ---
wajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ---
Pembina. -----

7.--Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri. -----

8.--Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina -----
wajib : -----

a.--mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-

b.--memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan

9.--Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---
maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan ---
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10.--Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---
Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1.--Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu jika ---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang-
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2.--Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ---
yang berhak mewakili Pengawas. -----

3.--Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap-

pengawas secara langsung atau melalui surat dengan ---
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4.---Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat dan acara rapat. -----

5.---Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6.---Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ---
Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1.---Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua. -----

2.---Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang ---
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang ---
hadir. -----

3.---Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ---
Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan ---
surat kuasa. -----

4.---Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila: -----

a.---dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---
jumlah Pengawas. -----

b.---dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
pemanggilan rapat Pengawas kedua. -----

c.---pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat---
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat. -----

d.--rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh ---
satu) hari dari terhitung sejak rapat Pengawas -----
pertama. -----

e.--rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh -----
paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.--

----- Pasal 30 -----

1.--Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. -----

2.--Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah. -----

3.--Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

4.--Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -----
hadir. -----

5.--Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6.--Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat -----

yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) ---
orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh ---
rapat sebagai Sekretaris rapat. -----

7.--Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan-
akte Notaris. -----

8.--Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan -----
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan -
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -
usul tersebut. -----

9.--Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud ---
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -----
Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1.--Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

2.--Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi -
mempunyai Pembina. -----

3.--Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus. -

4.--Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap-
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -----

7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--

5.--Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal waktu, tempat dan acara rapat. -----

6.--Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan ditempat kegiatan Yayasan. -----

7.--Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8.--Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua Pengawas. -----

9.--Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1.--Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

2.--Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

3.--Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

4.--Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5.--Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1.a.--Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota
Pengawas. -----

b.--Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam --
ayat (1) huruf a, tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua. -----

c.--Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan-
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat. -----

d.--Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh --
satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama.--

e.--Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri-
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah -----
anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----
jumlah anggota Pengawas. -----

2.--Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut -----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----

3.--Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah-
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4.---Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat ---
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua ---
rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

5.---Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ---
terjadi didalam rapat. -----

6.---Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat (4) tidak syahkan apabila berita acara rapat ---
dibuat dengan akte Notaris. -----

7.---Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ---
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat -
gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ---
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -
menandatangani usul tersebut. -----

8.---Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama-
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat-
gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1.---Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ---

Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----

Desember. -----

2.--Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup. -----

3.--Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai --
pada tanggal dari akte pendirian Yayasan dan ditutup-
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 35 -----

1.--Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

2.--Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

a.--laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama -----
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai

b.--laporan keuangan yang terdiri atas laporan -----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan -----
aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan ----
keuangan. -----

3.--Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus-
dan Pengawas. -----

4.--Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas -
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----

5.--Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -
tahunan. -----

6.--Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan --
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. ----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- 1.---Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri ----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina
- 2.---Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
- 3.---Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka musyawarah ditetapkan --
berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per --
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau ---
yang diwakili. -----
- 4.---Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari ter ----
hitung sejak tanggal rapat yang pertama. -----
- 5.---Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri-
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh -----
Pembina. -----
- 6.---Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil-
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah -
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37

- 1.---Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akte ----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- 2.---Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan ----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
- 3.---Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan-
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4.--Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5.--Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1.--Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2.--Penggabungan Yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

a.--ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;

b.--Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

c.--Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3.--Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1.--Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasar kan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling

sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota -----
Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per ---
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir

2.---Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----

3.---Usul rencana penggabungan sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akte -----
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan ---
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----

4.---Rancangan akte penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5.---Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di ---
tuangkan dalam akte penggabungan yang dibuat -----
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6.---Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumum-
kan hasil penggabungan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7.---Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akte -----
perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk -----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akte -----
penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1.--Yayasan bubar karena : -----

a.--alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -----

yang ditetapkan dalam anggaran dasar terakhir; -----

b.--tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran -----

dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c.--putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -----

tetap berdasarkan alasan : -----

1.--Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----

kesusilaan; -----

2.--Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyata-

kan pailit; atau -----

3.--Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----

melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit -----

dicabut. -----

2.--Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam -----

ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----

likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

3.--Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-

bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

1.--Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melaku-

kan perubahan hukum, kecuali untuk membereskan -----

kekayaan dalam proses likuidasi. -----

2.--Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -----

untuk semua surat kuasa dicantumkan dalam frase -----

"dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

3.--Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, -

maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4.--Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku

peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. ----

5.---Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ----

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan

terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. ----

6.---Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melaku-----

kan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----

dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ----

sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran

Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar -----

harian berbahasa Indonesia. -----

7.---Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling --

lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal --

proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --

likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----

Indonesia. -----

8.---Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat --

7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----

likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran -----

Yayasan kepada Pembina. -----

9.---Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----

sebagaimana dimaksud ayat (8) dan mengumumkan hasil --

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----

dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi --

pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

1.---Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----

Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --

sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2.---Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum ---
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-
undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3.---Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan -----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan --
(2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1.---Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat -
Pembina. -----

2.---Menyimpang dari ketentuan dari pasal 7 ayat (4) ---
pasal 13 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) anggaran dasar
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus-
dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat sebagai -
Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan -----
susunan sebagai berikut : -----

a.---PEMBINA; -----

Ketua : ---Penghadap Nyonya Dokter NUR-
ASIAH FITRIA, tersebut; -----

Anggota : ---Tuan HASANUDDIN A.GANI, ----
lahir di Paloh Kaye Kunyet, --
pada tanggal 31 (tigapuluh ---

satu) Desember 1988 (seribu --
sembilanratus delapanpuluh ---
delapan), Wiraswasta, Warga --
Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Dusun Cot Mata Ie,-
Desa Paloh Kaye Kunyet, -----
Kecamatan Nisam, Kabupaten ---
Aceh Utara, pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan -----
(NIK) : 11081631128B0002. ---

b.--PENGURUS;

Ketua Umum

: --Penghadap Tuan TEUNGKU HAJI-
MUHAMMAD NUR, Magister Sains,-
tersebut; -----

Wakil Ketua

: --Tuan ZULKARNAINI, lahir di -
Jeuleukat, pada tanggal 01 ---
(satu) Januari 1979 (seribu --
sembilanratus tujuh puluh ----
sembilan), Wiraswasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Dusun Bahagia, ----
Desa Jeuleukat, Kecamatan ----
Blang Mangat, Kota -----
Lhokseumawe, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan -----
(NIK) : 1173030707800001, ----

Sekretaris Umum

: --Penghadap Tuan ZAMAN HURI, -
tersebut; -----

Sekretaris

: --Tuan ZULKIFLI, Sarjana Hukum

Islam, Magister Hukum Islam,--
lahir di Desa Nga, pada -----
tanggal 18 (delapanbelas) ----
Desember 1976 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh enam), Dosen,
Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Dusun C -
Lhok Teuradieh, Desa Lhok Mon-
Puteh, Kecamatan Muara Dua, --
Kota Lhokseumawe, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 1173011812760002. ----

Bendahara Umum

: --Nyonya SITI FATIMAH, lahir -
di Paloh Kayee Kunyet, pada --
tanggal 15 (limabelas) April -
1984 (seribu sembilan ratus ---
delapan puluh empat), Pelajar/-
Mahasiswa, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal -
di Dusun Cot Mata Ie, Desa ---
Paloh Kayee Kunyet, Kecamatan-
Nisam, Kabupaten Aceh Utara, -
pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan -----
(NIK) : 1108165510870002. ----

Bendahara

: --Tuan ISKANDAR, lahir di ----
Meunasah Pu'uk, pada tanggal -
01 (satu) Juni 1988 (seribu --
sembilan ratus delapan puluh ---

Paloh Gadeng, Kecamatan -----

Dewantara, Kabupaten Aceh ----

Utara, pemegang Nomor Induk --

Kependudukan -----

(NIK) : 1108021004790004. ----

3. --Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina --

pertama kali diadakan, setelah akte pendirian ini ----

mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi --

yang berwenang. -----

Ketua Pengurus Yayasan dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----

dikuasai untuk memohon pengesahan dan atau -----

pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi --

yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau--

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan --

untuk mengajukan serta menandatangani semua -----

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat--

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang --

mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTE INI -----

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Kota -----

Lhokseumawe, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam --

seperti tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadiri-

oleh : -----

--- Nyonya TINA MALINDA, lahir di Lhokseumawe, pada -----
tanggal 23 (duapuluh tiga) Juli 1971 (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh satu) bertempat tinggal di-
Komplek Bukit Panggoi Indah, Jalan Ratu Nahrisyah --
nomor 53, Desa Meunasah Alue, kecamatan Muara Dua, --
pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 1173016307710001, dan -----

--- Tuan ARIEF RAHMAN, lahir di Lhokseumawe, pada -----
tanggal 08 (delapan) Oktober 1991 (seribu sembilan -
ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di -----
Lhokseumawe, Jalan Panglateh Nomor 08, Desa Simpang-
Empat, Kecamatan Banda Sakti, pemegang Nomor Induk -
Kependudukan (NIK) : 1173020810910001, kedua-duanya-
pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. -----

---Setelah segera akte ini saya, Notaris bacakan kepada-
para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda -
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris. -----

---Dilangsungkan tanpa memakai perobahan. -----

---Minit akte ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan
aslinya. -----



NOTARIS DI LHOKSEUMAWE



(IMMAN ZUBIR DAOED, SH)